



اللائحة التنفيذية

لوقف إحسان

أولاً: بيانات الوقف

1. اسم الوقف :وقف إحسان.
2. ترخيص الوقف: 1112505720
3. الرقم الوطني الموحد: 7051865405
4. المقر/الموقع :مكة المكرمة.
5. البريد الالكتروني: info@waqfehsan.org.sa
6. رقم الجوال: 568124666
7. الحساب البنكي : SA5880000246608011144114
8. وثيقة الوقف (شرط الواقف) :المرجع الأعلى لهذه اللائحة، ويُعمل بها في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

ثانيًا: التعريفات

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

- **الوقف:** وقف إحسان وما يندرج تحته من أصول ومنافع وعوائد وحقوق والتزامات.
- **الواقف:** من أنشأ الوقف وثبت شروطه في وثيقة الوقف.
- **الناظر:** من يتولى نظارة الوقف وفق وثيقة الوقف وأحكام هذه اللائحة.
- **مجلس النظارة:** الجهة المشرفة على أعمال الوقف وحوكمته وصناعة قراراته العليا وفق اختصاصاته.
- **الإدارة التنفيذية:** الجهاز التنفيذي للوقف بقيادة المدير التنفيذي لتنفيذ الخطط وإدارة التشغيل وفق الصلاحيات.
- **اللجنة الاستشارية:** لجنة مساندة تقدم الرأي والمشورة والتوصيات لمجلس النظارة أو للناظر أو للإدارة التنفيذية وفق اختصاصها.
- **مصارف الوقف:** الجهات والأوجه التي يُصرف عليها ريع الوقف وفق وثيقة الوقف وما يراه الناظر أنفع وبما لا يخالف المصلحة الشرعية.
- **الأصول الوقفية:** كل ما يملكه الوقف من عقارات أو حقوق أو استثمارات أو أموال أو موجودات.
- **العوائد:** صافي ما يتحقق للوقف من إيرادات بعد خصم المصروفات التشغيلية اللازمة لتحقيقها.
- **السيولة:** النقد وما في حكمه القابل للاستخدام الفوري.

ثالثًا: نطاق اللائحة وأهدافها

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. ضبط الحوكمة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الوقف.
2. ضمان سلامة الإدارة المالية وحفظ أصول الوقف وتنميتها.
3. تنظيم آليات الصرف على المصارف وفق شروط الواقف والمصلحة الشرعية.
4. تنظيم الاستثمار وإدارة السيولة والمخاطر.
5. تنظيم التعاقدات والمشتريات ورفع كفاءة الإنفاق.
6. تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية والتقارير الدورية.

رابعًا: أصول الوقف وممتلكاته

1. تتكون أصول الوقف من جميع الممتلكات الحالية والمستقبلية المملوكة له، بما في ذلك:
 - العقارات والأراضي والمباني
 - الأموال النقدية والحسابات البنكية
 - الاستثمارات والمحافظ المالية
 - الحقوق والعقود والمنافع
2. يُعد سجل الأصول الوقفية وثيقة إلزامية تحفظ لدى الوقف وتحديث دوريًا، ويشمل بيانات الملكية والعقود والتأمينات والصيانة والالتزامات.

خامساً: مصارف الوقف وضوابطها

المصارف العامة: يُصرف ريع الوقف في مصارف البر العامة ومن ذلك:

- الفقراء والمحتاجون
 - تفتير الصائمين
 - حلقات تحفيظ القرآن
 - المحتاجون في المسجد الحرام
- وذلك وفق ما يراه الناظر أنفع في زمانه ومكانه، ويجوز للناظر تغيير المصارف بحسب المصلحة الشرعية.

المصارف الرئيسية التشغيلية (تصنيف داخلي للوقف)

لأغراض التخطيط والحوكمة، يعتمد الوقف تصنيفاً داخلياً للمصارف يشمل:

1. خدمة ضيوف الرحمن
2. الصحة
3. التعليم
4. المساهمات الدينية
5. المسؤولية الاجتماعية/الخدمات المجتمعية

لا يُعد هذا التصنيف تقييداً لشرط الواقف، وإنما إطار تنظيمي لتسهيل إعداد الخطط والميزانيات وقياس الأثر.

سادساً: مجلس النظارة والإدارة التنفيذية

1. يُشكل مجلس النظارة من الأعضاء الآتين:

○ رئيس المجلس: عبير محمد سليم الحربي رقم الهوية: 1004031603

أعضاء:

- حمدان بن محمد بن بريك المطيري السلمي هوية وطنية: 1009073550

- مشاري بن سعود بن مساعد السويهي هوية رقم: 1085466090

2. مدة العضوية وآلية التعيين والإعفاء تكون وفق ما يقرره الواقف/ أو ما يعتمده المجلس بما لا يخالفها.

3. يختص مجلس النظارة بما يلي:

- اعتماد السياسات واللوائح الداخلية
- اعتماد الخطة الاستراتيجية والميزانية السنوية
- اعتماد سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر
- اعتماد التقارير المالية السنوية والتدقيق الخارجي
- اعتماد الصرف على المصارف وفق الضوابط
- الرقابة على أداء الإدارة التنفيذية ومساءلتها
- اعتماد التعاقدات الجوهرية وفق حدود الصلاحيات

الناظر

1. يتولى الناظر إدارة الوقف طوال حياته وفق وثيقة الوقف.

2. للناظر تفويض غيره عند الحاجة.

3. للناظر القيام بكل ما فيه مصلحة الوقف من صيانة وتأجير وتوقيع العقود وإدارة الحسابات ومتابعة المصارف.
4. لا يجوز بيع شيء من عين الوقف إلا بإذن الناظر.

اللجنة الاستشارية

1. تُشكل لجنة استشارية بقرار من مجلس النظارة، وتحدد اختصاصاتها ومدتها وآلية اجتماعاتها.
2. دور اللجنة استشاري غير تنفيذي، وترفع توصياتها لمجلس النظارة أو للناظر أو للإدارة التنفيذية بحسب موضوعها.

الإدارة التنفيذية

1. يدير الوقف مدير تنفيذي يعينه مجلس النظارة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته.
2. يختص المدير التنفيذي بما يلي:
 - تنفيذ خطط المجلس وقراراته
 - إدارة التشغيل اليومي والموارد البشرية
 - إعداد الميزانية والخطط التشغيلية ورفعها للمجلس
 - متابعة تحصيل الإيرادات وإدارة المصروفات ضمن الصلاحيات
 - إعداد التقارير الدورية (مالية/تشغيلية/أثر)
3. يلتزم المدير التنفيذي بنظام تفويض الصلاحيات المعتمد، ولا يتجاوز سقوفه.

سابعاً: الصلاحيات والاعتمادات المالية

المبادئ العامة

1. لا يُعتمد أي صرف إلا وفق:
 - ميزانية معتمدة، أو اعتماد إضافي مصادق عليه
 - مستندات نظامية (عقد/فاتورة/محضر/أمر شراء)
2. تكون صلاحيات الصرف على درجات وفق "مصفوفة الصلاحيات المالية".

مصفوفة صلاحيات مختصرة (قابلة للتعديل)

- حتى 50,000 ريال: المدير التنفيذي
 - من 50,001 إلى 200,000 ريال: المدير التنفيذي + اعتماد رئيس مجلس النظارة
 - أكثر من 200,000 ريال: قرار مجلس النظارة
 - أي التزام تعاقدى طويل الأجل أو جوهري: قرار مجلس النظارة
- يمكنك تغيير الأرقام بما يناسب حجم الوقف ومخاطره.

ثامناً: آلية الصرف على المصارف

1. يعتمد الوقف دورة صرف شهرية أو ربع سنوية للمصارف حسب طبيعة البرامج وتدفق السيولة.
2. تُعطى الأولوية في الصرف لما يلي:
 - الحالات الأشد احتياجاً والبرامج ذات الأثر المباشر
 - الالتزامات التعاقدية القائمة
 - البرامج الموسمية (رمضان/حج/عمرة) وفق خطة مسبقة
3. يشترط قبل الصرف:
 - تحديد المستفيد/الجهة
 - تحقق الاستحقاق وفق معايير واضحة
 - توثيق قرار الصرف ومحضره
4. يجوز للناظر تعديل المصارف أو الأولويات بحسب المصلحة الشرعية، على أن:
 - يُوثق القرار وأسبابه
 - يُعرض ضمن تقرير دوري لمجلس النظارة

تاسعاً: الاستثمار وإدارة السيولة

1. يلتزم الوقف بحفظ أصل الوقف وتنميته وتحقيق دخل مستدام.
2. تعتمد سياسة الاستثمار بقرار من مجلس النظارة وتشمل:
 - أهداف الاستثمار (دخل/نمو/مزيج)
 - حدود المخاطر والتنوع
 - معايير اختيار الفرص والجهات
 - آلية التقارير والمتابعة
3. إدارة السيولة:
 - وضع حد أدنى للسيولة التشغيلية يغطي مصروفات 3-6 أشهر
 - إدارة حسابات الوقف بما يضمن الوفاء بالالتزامات دون تعطيل المصارف

عاشراً: التعاقدات والمشتريات

1. مبادئ التعاقد:
 - الشفافية وتكافؤ الفرص
 - أفضل قيمة مقابل المال
 - منع تعارض المصالح
2. آلية الشراء:
 - للمشتريات المتوسطة: ثلاث عروض على الأقل متى أمكن
 - للمشتريات الكبيرة: منافسة/ طرح معايير تقييم فنية ومالية
 - يجوز الشراء المباشر في الحالات العاجلة أو الاحتكارية مع توثيق المبررات واعتماد الجهة المختصة
3. العقود:
 - لا يُوقَّع أي عقد إلا بعد مراجعة إدارية داخلية أو خارجية حسب الأهمية
 - تُحفظ العقود في سجل إلكتروني وورقي

الحادي عشر: الرقابة الداخلية والتدقيق والتقارير

الرقابة الداخلية

1. يعتمد الوقف ضوابط رقابية تشمل:
 - فصل الواجبات
 - صلاحيات اعتماد واضحة
 - مطابقة الحسابات البنكية دوريًا
 - جرد الأصول سنويًا
2. توثق جميع العمليات المالية بمستندات أصلية أو إلكترونية معتمدة.

التدقيق

1. يعين الوقف مراجع حسابات خارجي سنويًا (أو حسب ما يقرره المجلس) لاعتماد القوائم المالية.
2. يحق لمجلس النظارة طلب تدقيق خاص عند وجود مؤشرات خطر أو مخالفات.

التقارير

تصدر التقارير الآتية كحد أدنى:

- تقرير شهري/ربع سنوي: إيرادات، مصروفات، سيولة، التزامات
- تقرير سنوي: قوائم مالية مدققة + تقرير أثر مختصر للمصارف
- تقرير مخاطر: نصف سنوي أو عند الحاجة

الثاني عشر: تعارض المصالح والنزاهة

1. يلتزم أعضاء مجلس النظارة والإدارة التنفيذية بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعاقد أو قرار.
2. عند وجود تعارض مصالح:
 - يمتنع العضو عن التصويت أو التأثير
 - ويوثق ذلك في محضر الاجتماع
3. يعتمد الوقف نموذج إفصاح سنوي لتعارض المصالح يوقعه جميع المعنيين.

الثالث عشر: إدارة المخاطر واستدامة الوقف

1. يعتمد الوقف سجل مخاطر مؤسسي يشمل: مخاطر تشغيلية، سوقية، مالية، نظامية.
2. يخصص الوقف احتياطيًا سنويًا لإحلال وتجديد الأصول (خاصة الأصول العقارية والتشغيلية) بما يحفظ أصل الوقف ويضمن جودة استثماره.

الرابع عشر: أحكام ختامية

1. تُعد وثيقة الوقف وشرط الواقف المرجع الأعلى، وتأتي هذه اللائحة مكملتها.
2. يحق لمجلس النظارة تحديث هذه اللائحة عند الحاجة بما لا يخالف وثيقة الوقف، ويوثق ذلك بقرار رسمي.
3. تُبلغ الجهات ذات العلاقة (الإدارة التنفيذية واللجان) بأي تحديثات فور اعتمادها.
4. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس النظارة.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد اللائحة التنفيذية بوقف إحسان

في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ :

04/01/2026



تَعَزَّى مُحَمَّدٌ ﷺ